

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3340/2536

พลตำรวจตรี สัญชัย ชวาลวิวัฒน์
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 928, มาตรา 940 วรรคแรก, มาตรา 944, มาตรา 984 วรรคสอง,
มาตรา 985, มาตรา 1001

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119

ผู้รับอวัลต์ัวสัญญาใช้เงินย่อมมีความผูกพันเป็นอย่างเดียวกับลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้
ออกตัว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 940 วรรคแรก การฟ้องให้ผู้
รับอวัลต์ัวสัญญาใช้เงินรับผิดชอบจึงต้องฟ้องภายใน 3 ปี นับแต่วันตั้งถึงกำหนด ตาม
มาตรา 1001 ตัวสัญญาใช้เงินที่ไม่ได้ระบุเวลาใช้เงิน ต้องถือว่าเป็นตัวสัญญาใช้เงิน
ชนิดพึงใช้เงินเมื่อได้เห็น ตามมาตรา 984 วรรคสองซึ่งกำหนดใช้เงินของตัวสัญญา
ใช้เงินชนิดดังกล่าวต้องเป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยกำหนดใช้เงินของตัวแลกเงิน
ชนิดพึงใช้เงินเมื่อได้เห็น ตามมาตรา 944 ประกอบด้วยมาตรา 985 กล่าวคือในวัน
เมื่อยื่นตัว แต่ทั้งนี้ต้องยื่นให้ใช้เงินภายในกำหนดเวลาซึ่งบังคับไว้เพื่อการยื่นให้
รับรองตัวเงินชนิดให้ใช้เงินเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็นนั้น สำหรับกำหนดเวลา
ซึ่งบังคับไว้เพื่อการยื่นให้รับรอง ตัวเงินชนิดให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้
เห็น มีบัญญัติไว้ในมาตรา 928 ว่า ต้องนำตัวเงินยื่นเพื่อให้รับรองภายในหกเดือนนับ
แต่วันที่ลงในตัวเงินหรือภายในเวลาช้าเร็วกว่านั้นตามแต่ผู้สั่งจ่ายจะได้ระบุไว้ แสดง
ว่าผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินชนิดพึงใช้เงิน เมื่อได้เห็นอาจนำตัวยื่นให้ผู้ออกตัวใช้เงินได้
ตั้งแต่วันออกตัวซึ่งก็คือวันที่ลงในตัวแต่ละจะยื่นให้ใช้เงินภายหลังพ้นเวลา 6 เดือน นับ

แต่วันที่ลงในตัวไม่ได้ กำหนดเวลาใช้เงินตามตัว สัญญาใช้เงินชนิดพึงใช้เงินเมื่อได้
เห็นจึงมีได้ตั้งแต่วันที่ลงในตัวจนถึงวันครบกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่ลงในตัว อัน
เป็นวันสุดท้ายที่อาจยื่นให้ใช้เงินได้ทั้งนี้แล้วแต่ว่าจะมีการยื่นตัวให้ใช้เงินวันใด ตัว
สัญญาใช้เงินพิพาทลงวันที่ 31 มกราคม 2520 เมื่อครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่
ลงในตัวคือวันที่ 31 กรกฎาคม 2520 ไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงิน
พิพาทนำตัวไปยื่นให้ใช้เงิน จึงต้องถือว่าวันที่ 31 กรกฎาคม 2520 อันเป็นวันสุดท้าย
ที่อาจบังคับให้ผู้ร้องใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทได้ เป็นวันถึงกำหนดใช้เงินตาม
ตัวสัญญาใช้เงินพิพาท กำหนดอายุความ 3 ปี ตามมาตรา 1001 ต้องเริ่มนับแต่วันตั้ง
กล่าวเมื่อผู้คัดค้านพึงใช้สิทธิของลูกหนี้เรียกร้องให้ผู้ร้องใช้เงินเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2530 จึงขาดอายุความตามมาตรา 1001 ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ร้องใช้เงิน
ตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องชำระหนี้
แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในฐานะเป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 3 ฉบับ
ซึ่งนายรุ่งโรจน์ออกให้ลูกหนี้ ผู้ร้องได้ปฏิเสธหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้สอบสวนแล้วมีหนังสือยืนยันหนี้ให้ผู้ร้องชำระหนี้จำนวนเงิน
235,461.11 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 13 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 มกราคม 2520 ซึ่ง
เป็นวันออกตัวสัญญาใช้เงินเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ร้องไม่ต้องรับผิดชอบเพราะ
ตัวสัญญาใช้เงินออกโดยมิได้ระบุเวลาใช้เงินไว้ ถือได้ว่าเป็นตัวสัญญาใช้เงินที่พึงใช้
เงินเมื่อได้เห็น นายรุ่งโรจน์ผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวได้มอบตัวสัญญาใช้เงินให้
แก่ลูกหนี้ในวันที่ออกตัวนั่นเอง ตัวสัญญาใช้เงินจึงถึงกำหนดใช้เงินในวันที่ 31
มกราคม 2520 ซึ่งเป็นวันที่ลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องตามตัวสัญญาใช้เงินตั้งแต่วันตั้ง

กล่าวเป็นต้นไปแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องแทนลูกหนี้เพ่งเรียกร้องให้ผู้ร้องชำระหนี้ดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2530 เกินกว่า 3 ปี และ 10 คดีจึงขาดอายุความ ทั้งนายรุ่งโรจน์ได้ชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ไปแล้ว ผู้ร้องไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในหนี้สินดังกล่าว ขอให้จำหน่ายชื่อผู้ร้องออกจากบัญชีลูกหนี้ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอ.เอฟ.ที. จำกัด ลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่าผู้ร้องในฐานะผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงิน ย่อมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกันตามกฎหมาย จึงต้องใช้อายุความเช่นเดียวกัน ลูกหนี้ไม่เคยติดต่อทวงถามไปยังผู้ร้องและผู้ออกตัวทั้งผู้ร้องและผู้ออกตัวไม่เคยติดต่อกับลูกหนี้แต่อย่างใด ผู้ร้องเพิ่งได้เห็นตัวสัญญาใช้เงินในวันที่ผู้คัดค้านสอบสวนพยานหลักฐานประกอบหนังสือปฏิเสธหนี้คือเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2531 ภายหลังจากที่ผู้ร้องได้รับหนังสือทวงหนี้จากผู้คัดค้าน คดีจึงยังไม่ขาดอายุความ นายรุ่งโรจน์ ยังไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้แต่อย่างใดโดยผู้คัดค้านได้ประกาศหนังสือพิมพ์แทนการส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่นายรุ่งโรจน์ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับพร้อมดอกเบี้ยแล้ว แต่นายรุ่งโรจน์มิได้ชำระหนี้และปฏิเสธหนี้ภายในกำหนดระยะเวลาตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้องและมีคำบังคับให้ผู้ร้องชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับ เป็นเงิน 235,461.11 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 13 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 มกราคม 2520 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้คัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องให้ผู้ร้องชำระหนี้จำนวน 388,510.82 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 13 ต่อปี ในต้นเงิน 235,461.11 บาท นับแต่วันที่ 25 มีนาคม 2531 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ผู้คัดค้าน)

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าผู้ร้องเป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ 1402, 1403 และ 1404 ลงวันที่ 31 มกราคม 2520 ซึ่งนายรุ่งโรจน์ ออกให้แก่ลูกหนี้เป็นตัวสัญญาใช้เงินที่ไม่ระบุเวลาใช้เงินทั้งสามฉบับ ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด ผู้คัดค้านในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แจ้งให้ผู้ร้องชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2530คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่า สิทธิเรียกร้องให้ผู้ร้องจ่ายเงินตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับขาดอายุความแล้วหรือไม่ เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1001 บัญญัติว่า "ในคดีฟ้องผู้รับรองตัวแลกเงินก็ดี ผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินก็ดี ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นเวลาสามปีนับแต่วันตั้งนั้น ๆ ถึงกำหนดใช้เงิน" ผู้ร้องเป็นผู้รับอาวัลตัวสัญญาใช้เงินย่อมมีความผูกพันเป็นอย่างเดียวกับลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ออกตัว ตามมาตรา 940 วรรคแรกการฟ้องให้ผู้ร้องรับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับ จึงต้องฟ้องภายใน 3 ปี นับแต่วันตั้งถึงกำหนดใช้เงิน ปัญหาว่า ตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวถึงกำหนดใช้เงินเมื่อใดนั้น ตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับเป็นตัวสัญญาใช้เงินที่ไม่ได้ระบุเวลาใช้เงิน ต้องถือว่าเป็นตัวสัญญาใช้เงินชนิดพึงใช้เงินเมื่อได้เห็น ตามมาตรา 984 วรรคสองซึ่งกำหนดใช้เงินของตัวสัญญาใช้เงินชนิดนี้ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยกำหนดใช้เงินของตัวแลกเงินชนิดพึงใช้เงินเมื่อได้เห็นตามมาตรา 944 ประกอบมาตรา 985 มาตรา 944 บัญญัติว่า "อันตัวสัญญาใช้เงินซึ่งให้ใช้เงินเมื่อได้เห็นนั้น ท่านว่าย่อมจะพึงใช้เงินในวันเมื่อยื่นตัว ทั้งนี้ต้องยื่นให้ใช้เงินภายในกำหนดเวลาซึ่งบังคับไว้เพื่อการยื่นให้รับรองตัวเงินชนิดให้ใช้เงินในเวลาใด

เวลาหนึ่งภายหลังได้เห็นนั้น" สำหรับกำหนดเวลาซึ่งบังคับไว้เพื่อการยื่นให้รับรองตัวเงินชนิดให้ใช้เงินในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังได้เห็นนั้นมีบัญญัติไว้ในมาตรา 928 ว่า"ผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินอันสั่งให้ใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลากำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งนับแต่ได้เห็นนั้น ต้องนำตัวเงินยื่นเพื่อรับรองภายในหกเดือน นับแต่วันที่ลงในตัวเงิน หรือภายในเวลาช้าเร็วกว่านั้นตามแต่ผู้สั่งจ่ายจะได้ระบุไว้" แสดงว่าผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินชนิดพึงใช้เงินเมื่อได้เห็น อาจนำตัวยื่นให้ผู้ออกตัวใช้เงินได้ตั้งแต่วันออกตัวซึ่งก็คือวันที่ลงในตัวแต่จะยื่นให้ใช้เงินภายหลังพ้นเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ลงในตัวไม่ได้ กำหนดเวลาใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินชนิดพึงใช้เงินเมื่อได้เห็นจึงมิได้ตั้งแต่วันที่ลงในตัวจนถึงวันครบกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่ลงในตัวอันเป็นวันสุดท้ายที่อาจยื่นให้ใช้เงินได้ทั้งนี้แล้วแต่ว่าจะมีการยื่นตัวให้ใช้เงินวันใด ตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับในคดีนี้ ลงวันที่ 31 มกราคม 2520 เมื่อครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่ลงในตัวคือวันที่ 31 กรกฎาคม 2520 ไม่ปรากฏว่าลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับนำตัวไปยื่นให้ใช้เงินแต่อย่างใด จึงต้องถือว่าวันที่ 31 กรกฎาคม 2520 อันเป็นวันสุดท้ายที่อาจบังคับให้ผู้ร้องใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับได้เป็นวันถึงกำหนดใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับ กำหนดอายุความ 3 ปี ตามมาตรา 1001 ต้องเริ่มนับแต่วันดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้คัดค้านพึงใช้สิทธิของลูกหนี้เรียกร้องให้ผู้ร้องใช้เงินเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2530 จึงขาดอายุความตามมาตรา 1001 แล้ว ผู้คัดค้านไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ร้องชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินทั้งสามฉบับ

พิพากษากลับ ให้จำหน่ายชื่อผู้ร้องจากบัญชีลูกหนี้

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-บุญส่ง วรรณกลาง-ประดิษฐ์ เอกมณี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ